



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

0037315-75.2017.8.14.0301

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por SAULO MOREIRA HAGE em face de MARCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA, BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA., todos qualificados nos autos.

O autor alega, em síntese, que adquiriu de boa-fé o apartamento nº 1901 do Edifício "Torres Ekoara - Eko Norte", mediante "Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos e Obrigações", celebrado em 27 de janeiro de 2016, com os réus Márcia Aliverti e Eriko Costa, com a anuência da incorporadora Gundel. Afirmar ter cumprido todas as formalidades legais, incluindo o pagamento do preço ajustado de R\$ 339.000,00 aos cedentes, a quitação do saldo devedor de R\$ 350.964,00 junto à incorporadora por meio de financiamento bancário, e o registro da propriedade em seu nome na matrícula do imóvel.

Posteriormente, tomou conhecimento da existência da Ação Judicial nº 0189243-10.2016.8.14.0301, movida pelo réu Benedito Ferreira contra os demais réus, na qual foi deferida liminar para averbação da pendência judicial na matrícula do imóvel, ameaçando seu direito de propriedade. Sustenta ser terceiro de boa-fé e que o negócio jurídico por ele celebrado é perfeito e acabado, não podendo ser atingido por litígio anterior do qual não tinha ciência. Requer a declaração de validade do negócio jurídico, a revogação da tutela de urgência concedida no processo conexo e a condenação dos réus Márcia e Eriko ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 50.000,00.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestações. A ré Gundel Incorporadora arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, não se opôs ao pedido do autor. Os réus Márcia e Eriko alegaram que o autor tinha ciência do litígio envolvendo o imóvel. O réu Benedito Ferreira, por sua vez, defendeu a invalidade da aquisição pelo autor, com base em sentença proferida no processo nº 0189243-10.2016.8.14.0301, que anulou a sentença arbitral

que havia rescindido seu contrato de cessão de direitos sobre o mesmo imóvel.

Apresentada réplica. As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia reside em definir a validade e a eficácia do negócio jurídico de aquisição imobiliária celebrado pelo autor, na qualidade de terceiro de boa-fé, frente a litígio anterior envolvendo os alienantes e outro pretendo cessionário dos direitos sobre o mesmo bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor agiu com a diligência esperada do comprador de um imóvel. Conforme a documentação acostada, antes de celebrar o negócio, buscou informações junto à incorporadora e obteve a certidão da matrícula do imóvel, na qual constava como única proprietária a Gundel Incorporadora Ltda., sem qualquer registro de ônus ou litígio que pudesse macular a transação.

O "Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos e Obrigações" (ID 66046875) foi celebrado em 27 de janeiro de 2016, com a expressa anuência da incorporadora Gundel, que, na condição de proprietária, anuiu com a transferência dos direitos a ele. Tal anuência supriu requisito essencial previsto no contrato originário firmado entre a Gundel e os réus Márcia e Eriko, que exigia o consentimento da incorporadora para qualquer alienação (cláusula 12.1, "d").

Ademais, o autor comprovou o pagamento integral do valor acordado com os cedentes (R\$ 339.000,00), a quitação do saldo devedor com a construtora (R\$ 350.964,00) através de financiamento obtido junto ao Banco do Brasil, e o subsequente registro do título translativo na matrícula do imóvel nº 26354LT do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, em 12 de abril de 2016, conforme certidão de ID 66046876.

A aquisição da propriedade de bem imóvel, entre vivos, se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil. Uma vez efetuado o registro, presume-se a propriedade em favor daquele em cujo nome o imóvel está registrado, gozando o adquirente da proteção da boa-fé.

O réu Benedito Ferreira fundamenta sua oposição na alegação de que possuía um contrato de cessão de direitos anterior e que a sentença arbitral que o rescindira foi anulada judicialmente. Contudo, o "contrato de gaveta" por ele apresentado não contou com a anuência da incorporadora Gundel, requisito indispensável para sua validade perante terceiros, nos termos do art. 299 do Código Civil e do próprio contrato original. Tal instrumento, portanto, gerou efeitos apenas entre as partes contratantes (Benedito, Márcia e Eriko), não sendo oponível ao autor, que é terceiro de boa-fé.

A proteção ao terceiro de boa-fé que adquire imóvel confiando no que consta do registro público é princípio basilar do direito imobiliário. A ausência de qualquer averbação na matrícula do imóvel acerca da cessão de direitos em favor do réu Benedito ou do litígio existente impediu que o autor tomasse conhecimento de qualquer fato que pudesse inviabilizar o negócio. A Teoria da Aparência e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) devem ser aplicados ao caso para proteger o adquirente que tomou todas as cautelas necessárias.

A sentença proferida no processo nº 0189243-10.2016.8.14.0301, que anulou a sentença arbitral, não tem o condão de atingir o direito de propriedade validamente adquirido pelo autor, que não foi parte naquele processo. Eventuais prejuízos sofridos pelo Sr. Benedito devem

ser resolvidos em perdas e danos contra os alienantes de má-fé (Márcia e Eriko), que negociaram o mesmo bem duas vezes.

Quanto ao pedido de danos morais, assiste razão ao autor. A conduta dos réus Márcia e Eriko, que omitiram a existência de litígio sobre o imóvel, agindo de má-fé e causando ao autor a angústia e a insegurança de ver seu direito de propriedade ameaçado, ultrapassa o mero aborrecimento. A frustração da legítima expectativa de usufruir do imóvel adquirido com grande esforço financeiro, somada ao constrangimento de ter o bem envolvido em uma disputa judicial, configura dano moral passível de indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O valor de R\$ 50.000,00 pleiteado mostra-se excessivo, sendo razoável a fixação em R\$ 20.000,00, valor que atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial para:

1. **DECLARAR** a validade e a eficácia do negócio jurídico de compra e venda celebrado por SAULO MOREIRA HAGE, referente ao apartamento nº 1901 do Edifício "Torres Ekoara - Eko Norte", devidamente registrado na matrícula nº 26354LT do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

2. **CONFIRMAR** a propriedade plena do autor sobre o referido imóvel, determinando o cancelamento de qualquer averbação de pendência judicial oriunda do processo nº 0189243-10.2016.8.14.0301. Oficie-se ao cartório competente.

3. **CONDENAR** os réus MARCIA JORGE ALIVERTI e ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os réus Márcia, Eriko e Benedito ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação para os dois primeiros e 10% sobre o valor da causa para o último, considerando a sucumbência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 10 de setembro de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível e Empresarial

**SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).*

